

1500351-03.2021.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... mansa e pacífica. A Súmula 585 do C. STJ, versando sobre o roubo, aplica-se por analogia ao furto, pois idênticos os pressupostos: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à persecução imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

1500351-03.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500351-03.2021.8.26.0570

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER PEREIRA FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

VAGNER PEREIRA FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, § 1º, § 4º, inciso I, e II, do Código Penal, porque teria, no 12 de outubro de 2021, por volta das 05h00min, na Rua Koey Maejo, nº 272, Bairro Estação, nesta cidade e comarca, subtraído, para proveito próprio, durante o repouso noturno, mediante escalada e com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, aproximadamente 32 metros de fios elétricos com medidas entre 25mm, 10mm e 6mm, pertencentes à vítima Julio Cezar Teixeira de Souza.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 45/48).

Recebida a denúncia (fls. 77/78), o réu foi regularmente citado (fls. 128) e apresentou resposta à acusação (fls. 139/145).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima, os depoimentos de duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente que fossem afastadas causa de aumento e qualificadoras, que não convivem e ademais não caracterizadas ou comprovadas, com aplicação do privilégio pelo pequeno valor da coisa e primariedade do agente, sendo penas fixadas no mínimo, atenuadas por confissão, com máxima redução pela tentativa, em regime

brando, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhimento, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a materialidade, pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudos periciais de fls. 85/96 (local dos fatos), fls. 97/98 (objeto – faca utilizada para corte dos fios elétricos) e fls. 99/101 (avaliação da res) e ainda, pela prova oral produzida em juízo.

Assim, demonstrada a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado.

Não há dúvidas quanto à autoria, que recai sobre o acusado.

A circunstância do repouso noturno, contudo, não se provou, tampouco o rompimento de obstáculo. A escalada foi demonstrada.

Eis a prova produzida:

A vítima, ouvida em juízo, afirmou que recebeu contato informando que o "rapaz" estava roubando os fios e que a polícia militar já o havia pegado e levado para a delegacia. Reconheceu os fios como sendo de sua casa. O fato ocorreu às 5h00min. Ele teve que cortar a fiação para furtá-la. O prejuízo foi de cerca de R\$ 600,00. Não presenciou os fatos.

O policial militar HEBERT HENCKI relatou em Juízo que receberam a ocorrência via copom, informando que um indivíduo do sexo masculino havia subido em um poste e estava cortando a fiação. Quando chegaram ao local, ele estava descendo do poste, com uma sacola com fios. Verificaram que de fato a fiação estava cortada e ele assumiu os fatos informalmente. Ele já era conhecido dos meios policiais. O poste que ele escalou tinha cerca de 5 ou 6 metros. Só era possível acessar aqueles fios mediante escalada ou uso de escada. A fiação passa de um lado para o outro da via, então tem que ser alto. Eram quase 6 horas da manhã. Já estava claro. O poste é acomodado com o muro. O padrão de energia da Elektro tem que ficar rente ao muro. Então, a pessoa sobe no muro para acessar o poste. Quando o abordaram ele já havia descido e estava com a sacola em mãos.

O policial militar JOAQUIM PIRES JUNIOR descreveu em Juízo que estava com o Cabo Hencki, em horário próximo da alvorada. Receberam ocorrência de furto de fiação via copom. No local encontraram o réu, que já era conhecido dos meios policiais. Ele confessou informalmente que havia furtado para vender. O poste tinha uma certa altura, então ele provavelmente teve que escalar.

O réu, ouvido em Juízo, confessou os fatos. Afirmou que furtou a fiação para vendê-la e obter meios para o uso de drogas. Disse ser viciado em "pedra". Escalou o poste para acessar a coisa. Está arrependido.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não destoa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que, narrou ter recebido informação dos policiais de que um indivíduo havia furtado fios de um imóvel que lhe pertencia, situado no Bairro Estação, e que ao se dirigir à Delegacia, reconheceu os objetos como sendo seus.

As testemunhas também dão respaldo à hipótese acusatória.

É certo que o depoimento de policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

“É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como

testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 – e-book). O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

"A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543 – SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem os fatos quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem. As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes e harmônicos entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial acerca do ocorrido. Coerentes e precisos, expostos de forma coesa e lógica, merecem credibilidade os depoimentos das testemunhas.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu.

É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame. No caso dos autos, o réu foi surpreendido no exato momento em que descia do muro da propriedade da vítima, portando um saco de lixo com os pedaços de fios elétricos e a faca que utilizou para corta-los.

No que toca ao reconhecimento, é de se ver que a vítima, comparecendo ao local da prisão do réu, identificou os objetos que haviam sido furtados de sua propriedade. O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima, com reconhecimento seguro dos objetos encontrados em posse do réu, bem assim pelos relatos coincidentes das testemunhas e pela espontânea confissão do réu, bem como pelos laudos produzidos nos autos, de tal sorte que materialidade e autoria do delito se encontram perfeitamente comprovadas.

Quanto ao repouso noturno, não veio demonstração nos autos de que tenha sido relevante a circunstância de o furto ter se dado à noite para o desenvolvimento da subtração, nada permitindo concluir que estivesse a vigilância habitual sobre o bem reduzida ou limitada, relevando notar que a res não estava abrigada em local de moradia habitado, indiferente nessa situação estivesse a vítima desperta ou dormindo. A fotografia de fls. 90 demonstra que o local dos fatos se trata de imóvel, provavelmente outrora utilizado para fins comerciais, que passava por reforma, estando atualmente desativado. Além disso, segundo a prova testemunhal produzida em juízo, o fato ocorreu por volta das 6 horas da manhã, quando já estava claro, de modo que não há mesmo que se falar em repouso noturno.

A escalada merece ser reconhecida, porque demonstrado o emprego de esforço físico incomum para acesso à res, consiste na subida do muro e poste para acessar a fiação elétrica do imóvel, o que foi reconhecido pelo réu e confirmado pela prova testemunhal.

A par de trazer a prova oral boa descrição do local, este foi examinado e descrito por vistor oficial, encontrando-se laudo a fls. 85/90. A prova oral traz boa descrição do local; as condições ali verificadas bastam a indicar que era essencial o emprego de esforço superior ao comum ou de instrumento que o substituísse, dada a altura da edificação, para acesso à res.

Carece de demonstração destruição ou rompimento de obstáculo, ausente constatação

dos danos correspondentes por exame pericial, como era imprescindível em se tratando de conduta de que necessariamente resultam vestígios de conformidade com o previsto pelo artigo 158 do Código de Processo Penal, não sendo a falta passível de suprimimento pela prova oral ou mesmo por confissão.

Ademais, não foram constatados danos produzidos em ordem a propiciar o acesso à res, não bastando para tanto a destruição de parte inerente à própria coisa. A qualificadora exige destruição ou rompimento de obstáculo exterior à res, assim entendido o aparato que obsta, impede, o acesso ao bem, de sorte que não foi caracterizada a qualificadora.

Quanto à aplicação do privilégio, o réu é tecnicamente primário, apesar de já ostentar condenações definitivas, e a coisa furtada é de pequeno valor, de modo que ao caso aplica-se o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

Quanto à definição do pequeno valor, embora a lei nada mencione, convencionou-se adotar como parâmetro o valor do salário mínimo nacional. Ou seja, se a coisa vale o mesmo ou menos do que o salário mínimo, deve ser considerada de pequeno valor.

Na doutrina:

“Não se trata de conceituação pacífica na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista que se leva em conta ora o valor do prejuízo causado à vítima, ora o valor da coisa em si. Preferimos o entendimento que privilegia, nesse caso, a interpretação literal, ou seja, deve-se ponderar unicamente o valor da coisa, pouco interessando se, para a vítima, o prejuízo foi irrelevante. Afinal, quando o legislador quer considerar o montante do prejuízo deixa isso bem claro, como o fez no caso do estelionato (art. 171, § 1.º, CP). Por isso, concordamos plenamente com a corrente majoritária, que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário mínimo (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Grupo GEN, 202 – ebook).

Na jurisprudência:

“Conforme o entendimento deste Superior Tribunal, se o valor da res subtraída não excede a importância correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente é primário, mostra-se possível o reconhecimento do furto privilegiado” (AgRg no REsp 1447688-SP, 5.ª T., rel. Jorge Mussi, 12.02.2015, v.u.).

*FURTO PRIVILEGIADO – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Tentativa analisada e acolhida pelo juízo – Furto de fios de cobre avaliados em R\$180,00 (valor do salário-mínimo à época = R\$622,00) – Princípio da insignificância que não retira a tipicidade da conduta – Possibilidade de reconhecimento do privilégio em furtos qualificados – Precedentes do STJ e STF – Réu primário e de pequeno valor a coisa subtraída – Direito do réu ao benefício – Sentença mantida – Art. 252 do RITJSP – Imposição de pena de multa – Prescrição que ocorre em 02 anos – Artigo 114, I, CP – Extinção da punibilidade – Recursos improvidos (voto n. 28017). (TJSP; Apelação Criminal 0023536-02.2012.8.26.0590; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2016; Data de Registro: 17/03/2016).

No caso dos autos, a coisa tem valor estimado em R\$ 550,00 (considerando-se o maior valor atribuído ao rolo de 100 metros e a quantidade efetivamente furtada de cada tipo de fio), ao passo que o salário mínimo vigente na época dos fatos era de R\$ 1.100,00. Portanto, aplicável a figura do privilégio, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Quanto à aplicação do Princípio da Insignificância, observo que o valor dos objetos furtados foi avaliado em cerca de R\$ 550,00 (considerando-se o maior valor atribuído ao rolo de 100 metros e a quantidade efetivamente furtada de cada tipo de fio) montante que supera 10% do valor do salário mínimo então vigente (R\$ 1.100,00 – 2021). Nesse aspecto, a Jurisprudência se posiciona no sentido de que não é insignificante o valor que supere o referido percentual.

A propósito: "Apelação. Furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes em sua modalidade tentada. Recurso da defesa. Pleito objetivando a absolvição por atipicidade material 1. Vinculação do acusado com a subtração dos pertences comprovada. Declarações da vítima confirmadas pelos depoimentos da testemunha ocular e dos policiais militares. Acusado detido pela testemunha quando tentava subtrair algumas garrafas da residência da vítima. Convergência de indícios

confirmatórios de sua vinculação com os fatos. 2. Pleito objetivando o reconhecimento do princípio da insignificância. Cabimento. A noção de irrelevância penal, como excludente da tipicidade penal, bebe na fonte da teoria dos bens jurídicos. De acordo com o postulado, a intervenção punitiva estatal somente se justifica na hipótese de afetação ou de submissão a perigo de dano do bem protegido pela norma penal. Assim, a inexpressividade da lesão ou da situação de perigo não levaria à configuração da prática delituosa diante do rompimento do elo material fato/tipo penal. Questão principiológica que independe de previsão legal. 3. A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal considera necessária a análise dos aspectos subjetivos relacionados ao suposto agente para a afirmação da irrelevância penal da conduta imputada. Reincidência e antecedentes criminais podem levar ao afastamento do princípio quando a sua aplicação se revelar socialmente indesejada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na aferição do valor insignificante para enfrentamento da tipicidade material do furto, devem ser adotados critérios objetivos que conferem segurança jurídica às partes. Na interpretação do "pequeno valor", para fins de reconhecimento do furto privilegiado, consolidou-se o parâmetro do salário-mínimo. Na composição do valor insignificante, é válido o critério da legislação penal militar que, no caso do furto (art. 240, §1º do CPM), fixa o montante de 1/10 do salário-mínimo para o campo de exclusão do caráter ilícito. 5. Até 1/10 do salário-mínimo afigura-se o campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário-mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado. 6. Acusado que tentou subtrair doze garrafas vazias acondicionadas em um engradado de plástico, além de um vasilhame de refrigerante. Bens avaliados em R\$14,50 (catorze reais e cinquenta centavos). Valor do bem alvo da subtração que é inferior ao montante de 1/10 do salário-mínimo ao tempo dos fatos. Acusado primário. Afirmação da insignificância que não se mostra solução socialmente indesejável. 7. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0050232-20.2012.8.26.0576; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021) - negritei.

É certo que a consumação foi atingida, desde que conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desvigiada da res. Houve inversão da posse da coisa, na medida em que o réu realizou a subtração, desceu do poste e já se distanciava cerca de 3 metros do local quando a polícia chegou, como relatado por ele mesmo em juízo. Logo, a subsequente recuperação da res resultou de casual intervenção policial bem-sucedida, já inserida em desenrolar causal autônomo.

A tese defensiva de reconhecimento da tentativa não encontra respaldo nos elementos dos autos, tampouco acolhimento na jurisprudência, adotada de forma amplamente majoritária a teoria da "amotio", segundo a qual a consumação do furto exige a inversão da posse, ainda que não exercida de forma mansa e pacífica. A Súmula 585 do C. STJ, versando sobre o roubo, aplica-se por analogia ao furto, pois idênticos os pressupostos: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à persecução imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

A conduta é típica, não tendo a res valor insignificante, apta a conduta a produzir lesão patrimonial, a par de encerrar em si desvalor social que reclama intervenção estatal.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo artigo 155, § 4º, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, anoto que o réu ostenta maus antecedentes. Isso porque, conforme se extrai da certidão de fls. 161/163, ostenta condenação transitada em julgado em 03/05/2022, por crime praticado em outubro de 2020, antes dos fatos objeto destes autos (Autos 1500312-40.2020.8.26.0570). Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e

4 meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa. No mais, a culpabilidade do agente e os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não há elementos que denotem conduta social ou personalidade acentuadamente negativas; a vítima em nada concorreu para o delito.

Caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, pela confissão plena prestada pelo acusado, reconduzo a pena ao mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

REGIME INICIAL RÉU PRIMÁRIO

Presente o privilégio em razão da primariedade e do pequeno valor da coisa, diminuo a pena em um terço, patamar mínimo em razão dos antecedentes do réu. Com isso, a pena vai a 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa.

Consideradas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, sobretudo os maus antecedentes do réu, que já ostenta outras três condenações, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime semiaberto, a despeito do montante de pena, porque mais adequado à consecução das finalidades da sanção penal e suficiente para a repressão da conduta.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se afigura socialmente recomendável no caso dos autos, observando-se os antecedentes do réu, inclusive o fato de já ter sido beneficiado duas vezes com o privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções.

Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA".

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário

mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então. Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu VAGNER PEREIRA FERNANDES, RG: 58.719.591, nascido em 08/02/1999, natural de Juquiá - SP, filho de Valdomiro Afonso Fernandes e Luciana Pereira de Andrade, por infração ao artigo 155, caput, § 4º, incisos I, II, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, acentuado o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, devendo ser prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado. Note-se que não há incompatibilidade entre a manutenção da custódia provisória com a fixação do regime semiaberto aplicado ao acusado, porque também ele implica privação de liberdade e, ao contrário, não seria coerente soltar o réu nesta fase, quando já definida sua responsabilidade penal, sendo cabível a imediata implantação em colônia penal ou instituição assemelhada que mantenha o reeducando sob a fiscalização rigorosa do Estado.

Assim, denego ao réu o direito de apelar em liberdade, o que faço com base nos artigos 312, 313, incisos I e II, e 387, §2º, todos do Código de Processo Penal, sem prejuízo a que imediatamente dê início ao cumprimento de pena e seja prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado. Oficie-se à Secretaria de Assuntos Penitenciários requisitando a imediata remoção do réu a estabelecimento prisional condizente com o regime prisional fixado. Trânsito em julgado nesta data, ante as renúncias ao prazo recursal pelo Ministério Público, pela Defesa Técnica e pelo réu, manifestadas em audiência:

- a) com relação à pena de multa, nos termos do artigo 480 das NSCGJ (com redação dada pelo Provimento CG nº 05/2022), elabore-se o cálculo e expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público;
- b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;
- c) não reclamada a restituição de objeto apreendido em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua destruição;
- d) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);
- e) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que defiro nesta oportunidade, ante a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, reforçada pelo que se apurou na instrução processual.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Intimem-se. Comunique-se.

Juquiá, 02 de agosto de 2022.